Estratégia Concursos

Aula 16

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:
Tulio Lages

04 de Fevereiro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Ordem Social - CE 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 11

Referências Bibliográficas 56

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Ordem Social

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

1) A assistência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

2) A assistência social possui por objetivo, entre outros, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

3) É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais.

4) As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos provenientes unicamente do orçamento da seguridade social.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à assistência social.

6) O valor dos benefícios da seguridade social pode ser reduzido mediante justificativa do Poder Público, entre outros, em razão de dificuldade financeira que torne impossível o sustento dos aludidos benefícios.

7) Na seguridade social pode haver diferenciação dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, em razão do princípio da igualdade material.

8) É facultada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

9) A diversidade da base de financiamento é um dos objetivos da Seguridade Social.

10) A ordem social é o conjunto de normas destinadas à concretização de direitos sociais e tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.

11) A seguridade social visa a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

12) Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, bem como, de forma exclusiva, adotar ações a ela relativas.

13) A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de diversas contribuições sociais.

14) Ao contrário da previdência, a saúde e a assistência não estão vinculadas a qualquer tipo de contraprestação por parte dos seus usuários.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15) São objetivos da seguridade social o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão tripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo nos órgãos colegiados.

16) A Constituição não especifica os grupos ou coletividades específicas que terão acesso à saúde, mas preceitua que esta é direito de todos.

17) As ações e serviços de saúde são de relevância pública, passíveis de serem executados pelo Poder Público ou até mesmo por meio terceiros.

18) A participação da comunidade é uma das diretrizes da organização do sistema único de saúde.

19) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, participando as instituições privadas de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, sem discriminação entre entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos e as instituições privadas com fins lucrativos.

20) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos e a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

21) Segundo a Constituição Federal de 1988, a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.

22) Segundo a Constituição Federal de 1988, a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá a proteção ao trabalhador em situação de desemprego, especialmente quando involuntário.

23) A assistência social tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, enquanto a velhice é objeto de proteção apenas por parte da previdência social.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

24) A assistência social tem por objetivos o amparo às crianças e adolescentes, independentemente de sua condição social.

25) A assistência social tem por objetivos a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

26) A assistência social tem por objetivos a garantia de um salário mínimo de benefício mensal às pessoas que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

27) Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado.

28) É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca.

29) Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias terão sua aposentadoria compulsória apenas quando ao atingirem o tempo mínimo de contribuição, sendo inaplicável a regra geral da aposentadoria compulsória dos servidores públicos.

30) Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários.

31) Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar.

32) O pluralismo de ideias deverá ser observado no ensino.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

33) As universidades gozam de autonomia, sendo-lhes facultado admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.

34) Aos portadores de deficiência é garantido atendimento educacional prioritário.

35) A Constituição prevê o acesso ao ensino como direito público subjetivo, importando responsabilidade da autoridade competente o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público.

36) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino, devendo a primeira organizar o sistema federal de ensino e aplicar, anualmente, pelo menos dezoito por cento da sua receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

37) É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais, sendo-lhe facultado o fomento das não-formais, nos termos da lei.

38) Deverá ser observado o tratamento igualitário para o desporto profissional e o não profissional.

39) Nas ações relativas à disciplina e às competições desportivas, a justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final.

40) O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotar-se a primeira instância da justiça desportiva.

41) As entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento, subordinam-se ao Conselho Nacional do Desporto.

42) Não é princípio que rege o Sistema Nacional de Cultura a progressiva transferência para o setor privado do papel de fomento.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

43) A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas é uma das exceções ao princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.

44) É inconstitucional, por ferir a autonomia administrativa, financeira, didática e científica assegurada às universidades, lei que obriga tais instituições a prestar assistência judiciária gratuita.

45) As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e, por isso, são livres para dissociar ensino, pesquisa e extensão.

46) Ainda que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito seja direito público subjetivo, o seu não-oferecimento pelo Poder não poderá importar responsabilidade da autoridade competente.

47) O ensino é livre à iniciativa privada, independentemente de autorização pelo Poder Público, não obstante a necessidade de serem cumpridas as normas gerais da educação nacional.

48) O Estado promoverá e incentivará a atuação das empresas estrangeiras de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução da pesquisa, da capacitação científica e tecnológica e da inovação.

49) A pesquisa tecnológica voltar-se-á exclusivamente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

50) O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

51) A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.

52) O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.

53) É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

54) A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão deverão priorizar finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.

55) A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.

56) O ato de outorga para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, dependendo sua não renovação da aprovação de, no mínimo, dois terços daquela Casa, em votação secreta.

57) O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

58) A uniformização de ideias políticas e culturais em âmbito regional é um dos princípios que devem ser observado pelas emissoras de rádio e de televisão ao produzirem e programarem seus conteúdos.

59) O prazo da concessão ou permissão será de quinze anos para as emissoras de rádio e de dez anos para as de televisão.

60) Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios aplicáveis às emissoras de rádio e de televisão, devendo ainda garantira a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais.

61) Em qualquer caso, pelo menos cinquenta por cento do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação.

62) Os meios de comunicação social podem ser objeto de monopólio ou oligopólio, sejam estes diretos ou indiretos.

63) A publicação de veículo impresso de comunicação depende de licença de autoridade pública.

64) A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional.

65) As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em decreto, sem o que não poderão ser instaladas.

66) Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, de prejuízo do dever da coletividade de defendê-lo e preservá-lo para as futuras e presentes gerações.

67) As terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, só poderão ser postas em disponibilidade mediante prévia autorização da Assembleia Legislativa.

68) As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, desde que pessoas físicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

69) Nos termos da Constituição Federal, não é incumbência do Poder Público a definição, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas através de decreto, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

70) O casamento religioso não possui efeitos civis.

71) A entidade familiar só será configurada quando formada por ambos os pais e seus descendentes.

72) Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do patriarca.

73) É reconhecida a possibilidade de uma união estável entre pessoas do mesmo sexo formarem uma entidade familiar.

74) É possível a conversão do casamento para a união estável.

75) Aos maiores de sessenta anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

76) São penalmente imputáveis os maiores de dezesseis anos.

77) Os companheiros em união estável gozam da mesma proteção sucessória concedida aos cônjuges em famílias formadas pelo casamento.

78) O dever de amparar as pessoas idosas é dever exclusivo do Estado.

79) Os filhos, sejam maiores ou menores, têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

80) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

81) É dever exclusivo da família e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, dentre outros.

82) As normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, deverão ser dispostas em lei.

83) Através de lei, será estabelecido o plano nacional de juventude, que terá duração decenal e objetivará a articulação das diversas esferas do poder público na execução de políticas públicas.

84) A criança, o adolescente e o jovem gozam de direitos a proteção especial em alguns aspectos, dentre eles, o atendimento aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito na aplicação de medidas privativas de liberdade a essas pessoas que ainda se encontram em desenvolvimento.

85) As terras utilizadas para as atividades produtivas dos índios são consideradas pela Constituição como por eles tradicionalmente ocupadas, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

86) Os índios são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo a Defensoria Pública em todos os atos do processo.

87) É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, após deliberação do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, "ad referendum" do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

88) O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, bem como a alienação destas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

89) São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, aos Estados e aos Municípios proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

GABARITO

1. E	2. C	3. C	4. E	5. E
6. E	7. E	8. E	9. C	10. C
11. C	12. E	13. C	14. C	15. E
16. C	17. C	18. C	19. E	20. C
21. C	22. E	23. E	24. E	25. C
26. E	27. C	28. C	29. E	30. C
31. C	32. C	33. C	34. E	35. C
36. C	37. E	38. E	39. C	40. E
41. E	42. C	43. E	44. C	45. E
46. E	47. E	48. C	49. E	50. C
51. C	52. C	53. C	54. C	55. C
56. E	57. C	58. E	59. E	60. C
61. E	62. E	63. E	64. E	65. E
66. C	67. E	68. E	69. E	70. E
71. E	72. E	73.	74. E	75. E
76. E	77. C	78. E	79. E	80. C
81. E	82. C	83. C	84. C	85. C
86. E	87. E	88. E	89. E	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES COMENTADAS

Seguridade Social

1) A assistência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Comentários

A assistência social não é organizada sob "regime geral" nem possui caráter contributivo, uma vez que ela será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.

Veja o que dispõe o artigo 201, *caput,* da CF/1988:

> *Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:*

Gabarito: Errado.

2) A assistência social possui por objetivo, entre outros, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

Comentários

A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária está prevista expressamente no art. 203, inciso IV, da CF/1988, transcrito acima, como objetivo da assistência social.

Vejamos o que dispõem os artigos 203, *caput* e inciso IV, e 204, *caput* e parágrafo único, inciso I, da CF/1988:

> *Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:*
>
> *(...)*
>
> *IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;*

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3) É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais.

Comentários

A CF/1988 faculta aos Estados e o DF vincularem a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedando, contudo, a aplicação desses recursos, entre outros, no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais.

> *Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:*
>
> *(...)*
>
> *Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:*
>
> *I - despesas com pessoal e encargos sociais;*

Gabarito: Certo.

4) As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos provenientes unicamente do orçamento da seguridade social.

Comentários

De acordo com o art. 204 da CF/88, as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos oriundos tanto do orçamento da seguridade social quanto de outras fontes.

Vejamos o que dispõem os artigos 203, *caput* e inciso IV, e 204, *caput* e parágrafo único, inciso I, da CF/1988:

> *Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:*

Gabarito: Errado.

5) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à assistência social.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios

A educação não está prevista como direito inerente à seguridade social.

> *Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.*

Gabarito: Errado.

6) O valor dos benefícios da seguridade social pode ser reduzido mediante justificativa do Poder Público, entre outros, em razão de dificuldade financeira que torne impossível o sustento dos aludidos benefícios.

Comentários

O valor dos benefícios da seguridade social é irredutível.

> *Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.*
>
> *Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:*
>
> *IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;*

Gabarito: Errado.

7) Na seguridade social pode haver diferenciação dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, em razão do princípio da igualdade material.

Comentários

De acordo com o princípio da igualdade material, "*devemos tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida de suas desigualdades*", ou seja, considerando-se a peculiaridade do caso concreto, para que a igualdade não seja meramente formal. Todavia, a CF/88 prevê que os benefícios da seguridade social devem ser uniformes e equivalentes, em relação às populações urbanas e rurais, sendo vedada a distinção mencionada pela assertiva em análise.

> *Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;

Gabarito: Errado.

8) É facultada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

Comentários

Não é facultada, mas sim vedada, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 199, § 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

Gabarito: Errado.

9) A diversidade da base de financiamento é um dos objetivos da Seguridade Social.

Comentários

Eis o teor do art. 194, *caput* e parágrafo único, incisos II, IV e VI, e art. 199, § 3º, da CF/88:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

VI - diversidade da base de financiamento;

Assim, a diversidade da base de financiamento é um dos objetivos da seguridade social, conforme previsto na CF/88, sendo correta a assertiva.

Gabarito: Certo.

10) A ordem social é o conjunto de normas destinadas à concretização de direitos sociais e tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios

A assertiva está de acordo com o art. 193 da CF/88:

> *Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.*

Gabarito: Certo.

11) A seguridade social visa a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Comentários

De acordo com o art. 194, caput, da CF/88, a seguridade social engloba três áreas: saúde, previdência social, assistência social.

> *Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.*

Gabarito: Certo.

12) Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, bem como, de forma exclusiva, adotar ações a ela relativas.

Comentários

Embora caiba ao Estado organizar a seguridade social, conforme o art. 194, parágrafo único, da CF/88, as ações a ela relativas são de iniciativa não somente dos Poderes Públicos, mas também da sociedade, de acordo com o art. 194, *caput*, da CF/88.

> *Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.*
>
> *Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

13) A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de diversas contribuições sociais.

Comentários

Inicialmente cabe transcrever o art. 195 da CF/88:

> *Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:*
>
> *I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:*
>
> *a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;*
>
> *b) a receita ou o faturamento;*
>
> *c) o lucro;*
>
> *II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201;*
>
> *III - sobre a receita de concursos de prognósticos.*
>
> *IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.*
>
> *V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.*
>
> *§ 1º - As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.*
>
> *§ 2º A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.*
>
> *§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.*
>
> *§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.*
>
> *§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b".

§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho.

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.

§ 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea "a" do inciso I e o inciso II do caput.

§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.

§ 13. (Revogado).

§ 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições.

§ 15. A contribuição prevista no inciso V do caput poderá ter sua alíquota fixada em lei ordinária.

§ 16. Aplica-se à contribuição prevista no inciso V do caput o disposto no art. 156-A, § 1º, I a VI, VIII, X a XIII, § 3º, § 5º, II a VI e IX, e §§ 6º a 11 e 13.

§ 17. A contribuição prevista no inciso V do caput não integrará sua própria base de cálculo nem a dos tributos previstos nos arts. 153, VIII, 156-A e 195, I, "b", e IV, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o art. 239.

§ 18. Lei estabelecerá as hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso V do caput a pessoas físicas, inclusive em relação a limites e beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 19. A devolução de que trata o § 18 não será computada na receita corrente líquida da União para os fins do disposto nos arts. 100, § 15, 166, §§ 9º, 12 e 17, e 198, § 2º.*

Perceba que toda a sociedade financia a seguridade social de forma direta ou indireta. Os recursos são provenientes tanto dos orçamentos (individuais) de todos os entes federados (União, Estados, DF e Municípios), como de certas contribuições sociais do empregador (inciso I), do trabalhador e dos demais segurados da previdência social (II), sobre a receita de prognósticos (III) e do importador de bens ou serviços do exterior (IV).

Mesmo assim, podem ser criadas, por lei complementar federal, novas fontes destinadas a manter ou expandir a seguridade social. Cabe destacar que o § 4º fala somente em lei, mas, por exigência do art. 154, inciso I, da CF/88 (I – competência tributária residual da União), exige-se lei complementar.

Gabarito: Certo.

14) Ao contrário da previdência, a saúde e a assistência não estão vinculadas a qualquer tipo de contraprestação por parte dos seus usuários.

Comentários

De acordo com o entendimento do STF, exarado no RE 636.941:

> "A seguridade social prevista no art. 194 da CF/1988, compreende a previdência, a saúde e a assistência social, destacando-se que as duas últimas não estão vinculadas a qualquer tipo de contraprestação por parte dos seus usuários, a teor dos arts. 196 e 203, ambos da CF/1988".

Gabarito: Certo.

15) São objetivos da seguridade social o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão tripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo nos órgãos colegiados.

Comentários

Conforme art. 194, parágrafo único, inciso VII, da CF/88, a gestão da seguridade social será quadripartite (e não tripartite como afirma a assertiva), com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados (a assertiva não os incluiu em sua redação) e do Governo nos órgãos colegiados.

> *Art. 194, Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:*
>
> *I - universalidade da cobertura e do atendimento;*
>
> *II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;

V - equidade na forma de participação no custeio;

VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social;

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

Gabarito: Errado.

16) A Constituição não especifica os grupos ou coletividades específicas que terão acesso à saúde, mas preceitua que esta é direito de todos.

Comentários

O art. 196 da CF/88 assevera que a saúde é direito de todos, sem fazer qualquer tipo de distinção quanto aos grupos que farão jus a tal direito.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Gabarito: Certo.

17) As ações e serviços de saúde são de relevância pública, passíveis de serem executados pelo Poder Público ou até mesmo por meio terceiros.

Comentários

A assertiva está de acordo com o art. 197 da CF/88:

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

18) A participação da comunidade é uma das diretrizes da organização do sistema único de saúde.

Comentários

Conforme o art. 198, inciso III da CF/88, essa é uma das três diretrizes de organização do SUS.

> *Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:*
>
> *I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;*
>
> *II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;*
>
> *III - participação da comunidade.*

Gabarito: Certo.

19) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, participando as instituições privadas de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, sem discriminação entre entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos e as instituições privadas com fins lucrativos.

Comentários

De fato, a iniciativa privada é livre a prestar assistência à saúde, de acordo com o art. 199, *caput* da CF/88, podendo participar de forma complementar ao SUS segundo diretrizes deste, conforme o art. 198, incisos I a III, da CF/88, mediante contrato de direito público ou convênio. No entanto, de acordo com o art. 199, § 1º, da CF/88, deve ser dada preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

> *Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.*
>
> *§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.*

Gabarito: Errado.

20) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos e a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios

Estas vedações estão previstas no art. 199, §§ 2º e 3º, da CF/88:

> *Art. 199, § 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.*
>
> *§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.*

Gabarito: Certo.

21) Segundo a Constituição Federal de 1988, a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.

Comentários

A assertiva está de acordo com o art. 201, inciso V, da CF/88.

> *Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:*
>
> *I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;*
>
> *II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;*
>
> *III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;*
>
> *IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;*
>
> ***V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.***

Gabarito: Certo.

22) Segundo a Constituição Federal de 1988, a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá a proteção ao trabalhador em situação de desemprego, especialmente quando involuntário.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios

A previdência social assegura a proteção ao trabalhador apenas em situação de desemprego voluntário, mas a palavra "especialmente", do modo como foi empregado na assertiva, dá a entender que trabalhadores em outras situações de desemprego estariam também atendidos, mesmo que de forma não especial, o que não se coaduna com o art. 201, III da CF.

> *Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:*
>
> *I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;*
>
> *II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;*
>
> ***III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;***
>
> *IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;*
>
> *V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.*

Gabarito: Errado.

23) A assistência social tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, enquanto a velhice é objeto de proteção apenas por parte da previdência social.

Comentários

A assistência social protege também a velhice, conforme art. 203, inciso I, da CF/88.

> *Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:*
>
> *I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;*

Gabarito: Errado.

24) A assistência social tem por objetivos o amparo às crianças e adolescentes, independentemente de sua condição social.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O art. 203, inciso II, da CF/88 trata de crianças e adolescentes carentes de modo a depender de sua condição social.

Vejamos o teor do art. 203, II, da CF/88:

> *Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:*
>
> *II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;*

Gabarito: Errado.

25) A assistência social tem por objetivos a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

Comentários

A assertiva está de acordo com o art. 203, inciso IV da CF/88.

> *Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:*
>
> *I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;*
>
> *II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;*
>
> *III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;*
>
> *IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;*
>
> *V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.*
>
> *VI - a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.*

Gabarito: Certo.

26) A assistência social tem por objetivos a garantia de um salário mínimo de benefício mensal às pessoas que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

De acordo com o art. 203, inciso V, da CF/88, a garantia de um salário mínimo é assegurada a pessoa portadora de deficiência e ao idoso, e não a todas as pessoas, como asseverado.

> *Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:*
>
> *V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.*

Gabarito: Errado.

27) Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado.

Comentários

A assertiva está de acordo com o art. 201, § 10 da CF/88.

> *Art. 201, § 10 Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado.*

Gabarito: Certo.

28) É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca.

Comentários

A assertiva apresenta a literalidade do art. 201, §14, da CF/88, que foi inserido pela EC 103/2019.

O tempo de contribuição fictício trata de um período em que não houve prestação de serviço ou contribuição efetiva, mas que por força de um dispositivo legal tem seu tempo considerado como tempo de contribuição.

Segundo a nova regra do dispositivo citado, é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeitos de concessão de benefícios.

> *Art. 201, § 14 É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. (Incluída pela EC 103/2019)*

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

29) Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias terão sua aposentadoria compulsória apenas quando ao atingirem o tempo mínimo de contribuição, sendo inaplicável a regra geral da aposentadoria compulsória dos servidores públicos.

Comentários

A aposentadoria compulsória é aquela que ocorre quando, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, o funcionário público completa 70 ou 75 anos.

Uma vez atingida esta idade, o servidor não mais poderá atuar no serviço público e sua aposentadoria será obrigatória, conforme o art. 40, inciso II, da CF/88:

> *Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.*
>
> *II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;*

Uma vez que as regras de aposentadoria compulsória se aplicam aos servidores públicos estatutários, restou ao §16 do art. 201 do texto constitucional a tarefa de dispor sobre a aposentadoria compulsória dos empregados públicos.

O que determina o citado artigo é que referida aposentadoria compulsória aplica-se também aos empregados de empresas públicas, sociedades de economia mista e dos consórcios públicos, devendo ser observado em conjunto os requisitos de tempo mínimo de contribuição do regime geral de previdência social, que é o aplicável a estes casos.

Dito isso, a assertiva está incorreta ao afirmar que a aposentadoria compulsória dos servidores públicos seja inaplicável aos empregados públicos.

> *Art. 201, § 16 Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei.*

Gabarito: Errado.

30) Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A assertiva esta de acordo com o art. 201, §15, da CF/88.

> *Art. 201, § 15 Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários.*

Gabarito: Certo.

31) Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar.

Comentários

O regime de previdência complementar tem caráter facultativo e suas entidades podem ter natureza jurídica privada ou pública, tal como dispõe o artigo 202 da CF/88.

Para regular a forma como os entes federados se relacionam com suas entidades de previdência complementar, foi previsto pelo art. 202, §4º da CF/88 que uma lei complementar será editada para disciplinar o tema. Uma vez que a alternativa apresenta exatamente a literalidade do dispositivo legal citado, temos esta como correta.

> *Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.*
>
> *§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar. (Redação da EC 103/2019)*

Gabarito: Certo.

Educação, Cultura e Desporto

32) O pluralismo de ideias deverá ser observado no ensino.

Comentários

A assertiva está de acordo com o art. 206, inciso III, da CF/88:

> *Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;*

Gabarito: Certo.

33) As universidades gozam de autonomia, sendo-lhes facultado admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.

Comentários

A assertiva está de acordo com o art. 207, *caput* e § 1º, da CF/88:

> *Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.*
>
> *§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.*

Gabarito: Certo.

34) Aos portadores de deficiência é garantido atendimento educacional prioritário.

Comentários

Não é garantido tratamento prioritário aos portadores de deficiência, mas sim <u>especializado</u>, conforme o art. 208, III, da CF/88:

> *Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:*
>
> *(...)*
>
> *III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;*

Gabarito: Errado.

35) A Constituição prevê o acesso ao ensino como direito público subjetivo, importando responsabilidade da autoridade competente o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A assertiva está de acordo com o art. 208, §§ 1º e 2º, da CF/88:

> *Art. 208, § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.*
>
> *§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.*

Gabarito: Certo.

36) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino, devendo a primeira organizar o sistema federal de ensino e aplicar, anualmente, pelo menos dezoito por cento da sua receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Comentários

A assertiva está de acordo com os arts. 211, *caput* e § 1º, e 212, *caput* da CF/88:

> *Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.*
>
> *§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;*
>
> *Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.*

Gabarito: Certo.

37) É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais, sendo-lhe facultado o fomento das não-formais, nos termos da lei.

Comentários

Não há faculdade do Estado em fomentar práticas desportivas não-formais, mas, sim uma obrigação, assim como o fomento das práticas desportivas formais, consoante o art. 217, *caput,* da CF/88:

> *Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observados:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado.

38) Deverá ser observado o tratamento igualitário para o desporto profissional e o não profissional.

Comentários

O tratamento deve ser diferenciado e não igualitário, conforme o art. 217, inciso III, da CF/88:

> *Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observados:*
>
> *(...)*
>
> *III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional;*

Gabarito: Errado.

39) Nas ações relativas à disciplina e às competições desportivas, a justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final.

Comentários

A assertiva está de acordo com o art. 217, § 2º, da CF/88:

> *Art. 217, § 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final.*

Gabarito: Certo.

40) O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotar-se a primeira instância da justiça desportiva.

Comentários

Não é "primeira instância", mas sim "as instâncias" da justiça desportiva, podendo haver mais de uma, conforme o art. 217, § 1º, da CF/88:

> *Art. 217, § 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

41) As entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento, subordinam-se ao Conselho Nacional do Desporto.

Comentários

O art. 217, inciso I, da CF/88 garante autonomia às entidades dirigentes e associações e, além disso, sequer menciona em seu texto um órgão denominado "Conselho Nacional do Desporto".

> *Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observados:*
>
> *I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento;*

Gabarito: Errado.

42) Não é princípio que rege o Sistema Nacional de Cultura a progressiva transferência para o setor privado do papel de fomento.

Comentários

Vejamos os princípios que regem o Sistema Nacional de Cultura previstos no art. 216-A, § 1º, da CF/88:

> *Art. 216-A, § 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios:*
>
> *I - diversidade das expressões culturais;*
>
> *II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais;*
>
> *III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;*
>
> *IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural;*
>
> *V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas;*
>
> *VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;*
>
> *VII - transversalidade das políticas culturais;*
>
> *VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

IX - transparência e compartilhamento das informações;

X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social;

XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;

XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura.

A assertiva está correta, porque não existe progressiva transferência para o setor privado do papel de fomento. Pelo contrário, a CF/88 prevê a ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura, consoante inciso XII reproduzida *supra*.

Gabarito: Certo.

43) A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas é uma das exceções ao princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.

Comentários

A assertiva contraria a Súmula Vinculante nº 12:

Súmula Vinculante nº 12: A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.

Vejamos o teor do art. 206 da CF/88:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.*
>
> *IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.*
>
> *Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.*

Gabarito: Errado.

44) É inconstitucional, por ferir a autonomia administrativa, financeira, didática e científica assegurada às universidades, lei que obriga tais instituições a prestar assistência judiciária gratuita.

Comentários

As universidades gozam de autonomia tanto no exercício de suas atividades finalísticas (autonomia "didático-científica"), quanto no de suas atividades-meio (autonomia "administrativa e de gestão financeira e patrimonial"), conforme o art. 207, caput, da CF/88.

> *Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.*

Nesse sentido, a assertiva trata de um importante precedente do Supremo Tribunal Federal, oriundo da ADI 3792:

> É inconstitucional, por ferir a autonomia administrativa, financeira, didática e científica assegurada às universidades, lei que obriga tais instituições a prestar assistência judiciária gratuita.

Gabarito: Certo.

45) As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e, por isso, são livres para dissociar ensino, pesquisa e extensão.

Comentários

De acordo com o art. 207, *caput,* da CF/88, as universidades devem obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

> *Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado.

46) Ainda que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito seja direito público subjetivo, o seu não-oferecimento pelo Poder não poderá importar responsabilidade da autoridade competente.

Comentários

O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, conforme o art. 208, § 1º, da CF/88.

Entretanto, o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente, conforme o art. 208, § 2º, da CF/88.

> *Art. 208, § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.*
>
> *§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.*
>
> *§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.*

Gabarito: Errado.

47) O ensino é livre à iniciativa privada, independentemente de autorização pelo Poder Público, não obstante a necessidade de serem cumpridas as normas gerais da educação nacional.

Comentários

A iniciativa privada possui liberdade para ofertar o ensino, devendo atender as condições previstas no art. 209 da CF/88, dentre as quais inclui-se a necessidade de autorização do Poder Público para a oferta de ensino, o que torna a assertiva incorreta.

> *Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:*
>
> *I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;*
>
> *II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.*

Gabarito: Errado.

Ciência, Tecnologia e Inovação (arts. 218 a 219-B da CF/88)

48) O Estado promoverá e incentivará a atuação das empresas estrangeiras de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução da pesquisa, da capacitação científica e tecnológica e da inovação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios

A assertiva está de acordo com o art. 218 da CF/88:

> *Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.*

Gabarito: Certo.

49) A pesquisa tecnológica voltar-se-á exclusivamente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

Comentários

A pesquisa tecnológica não será voltada exclusivamente para a solução de problemas brasileiros, mas sim preponderantemente a estes. A alternativa extrapola ao limitar a pesquisa brasileira aos problemas brasileiros, o que difere do art. 218, §2º, da CF/88, veja:

> *Art. 218, §2º. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.*

Gabarito: Errado.

50) O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

Comentários

A formação de recursos humanos é uma das áreas com apoio estatal, conforme o art. 218, § 3º, da CF/88, veja:

> *Art. 218, §3º. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.*

Gabarito: Certo.

51) A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A assertiva está de acordo com o art. 218, §1º, da CF/88. O tratamento prioritário a pesquisa científica foi um dos grandes avanços do art. 218 da Constituição Federal.

> *Art. 218 O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.*
>
> *§1º. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.*

Gabarito: Certo.

52) O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.

Comentários

Nos termos do art. 219, parágrafo único, da CF/88, o Estado estimulará:

Formação e o fortalecimento da inovação nas empresas.

Constituição e manutenção de parques/polos tecnológicos.

Promoção de ambientes de inovação

Promoção da atuação de inventores independentes

Criação, absorção, difusão e transferência de tecnologias.

A alternativa traz exatamente os pontos citados em sua literalidade, veja:

> *Art. 219 O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o **desenvolvimento cultural** e **socioeconômico**, **o bem-estar da população** e a **autonomia tecnológica do País**, nos termos de lei federal.*
>
> *Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.*

Gabarito: Certo.

Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/88)

53) É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios

A assertiva está de acordo com o art. 220, § 2º, da CF/88:

> *Art. 220, § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.*

Gabarito: Certo.

54) A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão deverão priorizar finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.

Comentários

A assertiva está de acordo com o art. 221, inciso I, da CF/88:

> *Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:*
>
> *I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;*

Gabarito: Certo.

55) A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.

Comentários

A assertiva está de acordo com o art. 222, *caput,* da CF/88:

> *Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.*

Gabarito: Certo.

56) O ato de outorga para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, dependendo sua não renovação da aprovação de, no mínimo, dois terços daquela Casa, em votação secreta.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O quorum é de dois quintos, e não dois terços como afirma a assertiva. Além disto, a votação é nominal, e não secreta como afirma a assertiva, conforme o art. 223, § 2º, da CF/88:

> *Art. 223, § 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.*

Gabarito: Errado.

57) O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

Comentários

A assertiva está de acordo com o art. 223, § 4º, da CF/88:

> *Art. 223, § 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.*

Gabarito: Certo.

58) A uniformização de ideias políticas e culturais em âmbito regional é um dos princípios que devem ser observado pelas emissoras de rádio e de televisão ao produzirem e programarem seus conteúdos.

Comentários

Os princípios orientadores da produção e programação das emissoras de rádio e de televisão estão dispostos no art. 221 da CF/88, que dispõe o seguinte:

> *Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:*
>
> *I — preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;*
>
> *II — promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação;*
>
> *III — regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;*
>
> *IV — respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.*

No Brasil, tem-se como princípio fundamental o pluralismo político. Portanto, não é possível ter como um princípio dos meios de comunicação social a uniformização de ideias em qualquer esfera, posto que seria contrário a um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado.

59) O prazo da concessão ou permissão será de quinze anos para as emissoras de rádio e de dez anos para as de televisão.

Comentários

Os prazos da alternativa foram trocados. A concessão ou a permissão terá prazo de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze anos para as de televisão, conforme o art. 223, §5º, da CF/88:

> *Art. 223, § 5º O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão.*

Gabarito: Errado.

60) Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios aplicáveis às emissoras de rádio e de televisão, devendo ainda garantira a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais.

Comentários

O art. 221 da CF/88 dispõe sobre os princípios orientadores na elaboração das programações e conteúdos das emissoras de rádio e de televisão.

> *Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:*
>
> *I — preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;*
>
> *II — promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação;*
>
> *III — regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;*
>
> *IV — respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.*

Note que o citado artigo cita apenas as emissoras de rádio e de televisão. Entretanto, por força do art. 222, §3ºm da CF/88, temos que todos os meios de comunicação social eletrônica possuem o dever de observância aos princípios acima citados.

Além da alternativa estar correta neste aspecto, é igualmente correta a garantia de prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais, vez que isto também está disposto no art. 222, §3º, da CF/88:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 222, § 3º Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 221, na forma de lei específica, que também garantira a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais.*

Gabarito: Certo.

61) Em qualquer caso, pelo menos cinquenta por cento do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação.

Comentários

O art. 222, § 1º, da CF/88 exige que, no mínimo, 70% do capital total e do capital votante pertença a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos.

> *Art. 222, § 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação.*

Gabarito: Errado.

62) Os meios de comunicação social podem ser objeto de monopólio ou oligopólio, sejam estes diretos ou indiretos.

Comentários

O art. 220, § 5º da CF/88 diz exatamente o oposto da afirmativa, já que é terminantemente vedado o monopólio ou oligopólio de meios de comunicação social:

> *Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.*
>
> *§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.*

Gabarito: Errado.

63) A publicação de veículo impresso de comunicação depende de licença de autoridade pública.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios

O art. 220, *caput* da CF/88 prevê que a liberdade de expressão não sofrerá restrição sob qualquer forma. Para reforçar tal dispositivo, o §6º do citado artigo fez questão de expressamente dispor sobre a possibilidade de publicação de veículos impressos de comunicação sem qualquer exigência de licença por autoridades.

> *Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.*
>
> *§ 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.*

Gabarito: Errado.

Meio Ambiente (art. 225 da CF/88)

64) A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional.

Comentários

O Cerrado não está na lista dos ecossistemas que compõem o patrimônio nacional, conforme seu art. 225, § 4º, da CF/88:

> *Art. 225, § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.*

Gabarito: Errado.

65) As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em decreto, sem o que não poderão ser instaladas.

Comentários

De acordo com o art. 225, § 6º, da CF/88, a definição não é por decreto, mas sim por lei federal.

> *Art. 225, § 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

66) Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, de prejuízo do dever da coletividade de defendê-lo e preservá-lo para as futuras e presentes gerações.

Comentários

A assertiva está de acordo com o art. 225, *caput* e § 1º, inciso V, da CF/88:

> *Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.*
>
> *§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...)*
>
> *V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;*

Gabarito: Certo.

67) As terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, só poderão ser postas em disponibilidade mediante prévia autorização da Assembleia Legislativa.

Comentários

Tais terras são indisponíveis, conforme o art. 225, § 5º, da CF/88:

> *Art. 225, § 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.*

Gabarito: Errado.

68) As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, desde que pessoas físicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Comentários

As pessoas jurídicas também poderão ser responsabilizadas, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/88:

> *Art. 225, § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado.

69) Nos termos da Constituição Federal, não é incumbência do Poder Público a definição, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas através de decreto, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

Comentários

A assertiva se fundamenta no art. 225, § 1º, inciso III da CF/88. Contudo, erra ao atribuir a alteração e supressão mediante decreto quando, na verdade, o texto constitucional reservou estes temas a obrigatoriedade de previsão em lei.

O art. 225, § 1º, da CF/88 impõe uma série de deveres ao Poder Público para assegurar a efetividade do direito ao Meio Ambiente, quais sejam:

> *Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.*
>
> *§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:*
>
> *I — preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;*
>
> *II — preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;*
>
> *III — definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;*
>
> *IV — exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;*
>
> *V — controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;*
>
> *VI — promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;*
>
> *VII — proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam o art. 195, I, "b", IV e V, e o art. 239 e aos impostos a que se referem os arts. 155, II, e 156-A.

Gabarito: Errado.

Família, Criança, Adolescente e Idoso (art. 226 a 230 da CF/88)

70) O casamento religioso não possui efeitos civis.

Comentários

Conforme o art. 226, §2º da CF/88, o casamento religioso poderá sim surtir efeitos civis, nos termos da lei, o que torna a assertiva incorreta.

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

Gabarito: Errado.

71) A entidade familiar só será configurada quando formada por ambos os pais e seus descendentes.

Comentários

O texto constitucional adota um entendimento amplo de que a entidade familiar pode ser formada tanto por ambos os pais com seus descendentes, como isoladamente com apenas um deles e seus descentes. Note que é uma proteção que visa abarcar os diversos tipos de configuração familiar.

Deste modo, a alternativa está incorreta pois considera como entidade familiar aquela em que filhos (as) convivem com ambos os pais, ou apenas com sua mãe ou seu pai, sendo este entendimento encontrado no art. 226, §4º, da CF/88.

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

72) Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do patriarca.

Comentários

O entendimento previsto na Constituição Federal concede direitos e deveres da sociedade conjugal de forma igualitária ao homem e a mulher. Trata-se de um avanço para um entendimento do poder familiar igualitário e não patriarcal, como ocorreu em tempos passados.

Uma vez que o art. 226, §5º, da CF/88 prevê a igualdade entre os cônjuges, o texto constitucional optou por reforçar este ideal em seu §7º do mesmo artigo, dispondo que o planejamento familiar é de livre decisão **do casal**, o que reforça a igualdade decisória de ambos os cônjuges e ainda os protege contra qualquer arbitrariedade estatal que venha impor decisões sobre as famílias.

Este é um dos entendimentos que garante a liberdade aos casais para formarem sua família como bem entenderem, impedindo que o Estado brasileiro venha a impor regras como a limitação ao número de filhos que cada casal deve ter. Trata-se de um exemplo de regra de controle demográfico vigente em alguns países de maior densidade populacional, e que não pode ser instituída no direito brasileiro.

> *Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.*
>
> *§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.*
>
> *§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.*

Gabarito: Errado.

73) É reconhecida a possibilidade de uma união estável entre pessoas do mesmo sexo formarem uma entidade familiar.

Comentários

A literalidade do art. 226, §3º, da CF/88 reconhece como entidade familiar a união entre o homem e a mulher. Durante muitos anos, sustentou-se o entendimento literal deste parágrafo para oferecer reconhecimento jurídico apenas às relações heteroafetivas, excluindo a possibilidade de pessoas do mesmo sexo formarem uma entidade familiar homoafetiva.

> *Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.*
>
> *§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Atualmente o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal é de que as relações homoafetivas gozam da mesma proteção e reconhecimento concedido às relações heteroafetivas no texto constitucional. Trata-se de uma interpretação conforme a Constituição que foi realizada em diversos julgamentos e que possibilitouque pessoas do mesmo sexo pudessem oficializar em cartório suas uniões estáveis e seus casamentos.

Sobre o tema, veja o trecho do julgado:

> O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. **A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão "família", não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa.** (...). Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. (...) Normação constitucional referida a homem e mulher, mas apenas para especial proteção desta última. (...)Emprego do fraseado "entidade familiar" como sinônimo perfeito de família. A Constituição não interdita a formação de família por pessoas do mesmo sexo. (...) **Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos à sua não equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos.** Aplicabilidade do § 2º do art. 5º da CF, a evidenciar que outros direitos e garantias, não expressamente listados na Constituição, emergem "do regime e dos princípios por ela adotados" (...). (...) Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do CC/2002, não resolúvel à luz dele próprio, **faz-se necessária a utilização da técnica de "interpretação conforme à Constituição". Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva.**[1]

Logo, a alternativa está correta, pois atualmente o entendimento da Suprema Corte é de que casais heteroafetivos ou homoafetivos possuem idêntico direito à formalização da União Estável e configuração como entidade familiar.

Gabarito: Certo.

74) É possível a conversão do casamento para a união estável.

Comentários

[1] ADI 4.277 e ADPF 132, rel. min. Ayres Britto, j. 5-5-2011, P, DJE de 14-10-2011. = RE 687.432 AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 18-9-2012, 1ª T, DJE de 2-10-2012 Vide RE 646.721, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 10-5-2017, P, DJE de 11-9-2017, Tema 498

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O procedimento de conversão ocorre de forma inversa ao disposto na assertiva. É a União Estável que será convertida em casamento, conforme o art. 226, § 3º, da CF/88.

> *Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.*
>
> *§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.*

Gabarito: Errado.

75) Aos maiores de sessenta anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

Comentários

De acordo com o art. 230, §2º, da CF/88, a gratuidade de transporte coletivo urbano aplica-se aos maiores de sessenta e cinco anos, e não aos maiores de sessenta como afirmado pela alternativa.

> *Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.*
>
> *§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.*
>
> *§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.*

Gabarito: Errado.

76) São penalmente imputáveis os maiores de dezesseis anos.

Comentários

A imputabilidade penal brasileira é adquirida aos dezoito anos. Não há que se falar em imputabilidade penal aos menores de dezoito anos, pois estes serão submetidos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre o tema.

Logo, a alternativa está incorreta por contrariar diretamente a literalidade do art. 228 da CF/88.

> *Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

77) Os companheiros em união estável gozam da mesma proteção sucessória concedida aos conjuges em famílias formadas pelo casamento.

Comentários

A assertiva traz o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, que garantiu às pessoas em União Estável os mesmos direitos sucessórios concedidos às pessoas casadas. Com este julgado, a Suprema Corte equiparou às famílias formadas por união estável às formadas pelo casamento, vedando a hierarquização e garantindo que aos companheiros em união gozem dos mesmos direitos que teriam, caso fossem casados.

> A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. **Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável**. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988.[2]

Gabarito: Certo.

78) O dever de amparar as pessoas idosas é dever exclusivo do Estado.

Comentários

O dever de amparo às pessoas idosas não pertence apenas ao Estado. Trata-se de um dever da família e de toda a sociedade que, em conjunto ao Estado, assegurarão a participação do idoso na comunidade, garantindo-lhes o direito à vida, dignidade e bem-estar.

Este é o entendimento do art. 230, *caput*, da CF/88.

> *Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.*

Gabarito: Errado.

79) Os filhos, sejam maiores ou menores, têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Comentários

---

[2] RE 878.694, rel. min. Roberto Barroso, j. 10-5-2017, P, DJE de 6-2-2018, Tema 809. Vide RE 646.721, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 10-5-2017, P, DJE de 11-9-2017, Tema 498

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O dever de amparo aos pais na velhice, carência ou enfermidade foi atribuído apenas aos filhos maiores, conforme o art. 229 da CF/88. Não há qualquer responsabilidade do gênero imputada aos menores, vez que estes devem ser assistidos por seus pais.

> *Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.*

Gabarito: Errado.

80) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

Comentários

Conforme o art. 227, § 6º, da CF/88, não haverá qualquer distinção entre os filhos havidos ou não em matrimônio, sendo igualmente vedada a distinção entre filhos biológicos e adotivos.

> *Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.*
>
> *§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.*

Gabarito: Certo.

81) É dever exclusivo da família e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, dentre outros.

Comentários

O dever de garantia dos direitos das crianças, adolescentes e jovens compete ao Estado, à família e a toda sociedade. Não se trata de uma atribuição exclusiva dos dois primeiros.

Além da proteção contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, o art. 227 da CF/88 garante a estes os seguintes direitos arrolados abaixo:

- Direito à vida.
- Direito à saúde
- Direito à alimentação
- Direito à educação
- Direito ao lazer

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Direito à profissionalização
- Direito à cultura
- Direito à dignidade
- Direito ao respeito
- Direito à liberdade
- Direito à convivência familiar e comunitária

> *Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.*

Gabarito: Errado.

82) As normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, deverão ser dispostas em lei.

Comentários

A assertiva está de acordo com o art. 227, §2º, da CF/88. O direito de ir e vir das pessoas portadoras de deficiência ganhou uma dimensão mais positiva no texto constitucional através do artigo mencionado.

Trata-se da imposição ao poder público de que este crie normas para garantir o acesso às pessoas portadoras de necessidades especiais visando resguardar, principalmente, a efetividade de seu direito de locomoção através da remoção de possíveis entraves ou obstáculos que dificultem a mesma.

> *Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.*
>
> *§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.*

Gabarito: Certo.

83) Através de lei, será estabelecido o plano nacional de juventude, que terá duração decenal e objetivará a articulação das diversas esferas do poder público na execução de políticas públicas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios

O art. 227, §8º, da CF/88 prevê a necessidade de lei para estabelecimento do estatuto da juventude e para o plano nacional de juventude. São dispositivos que foram inseridos com a EC 65/2010 e que visam alterar e garantir com maior efetividade os direitos dos jovens de serem abrangidos em políticas públicas.

> *Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.*
>
> *§ 8º A lei estabelecerá:*
>
> *I — o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens;*
>
> *II — o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas.*

Gabarito: Certo.

84) A criança, o adolescente e o jovem gozam de direitos a proteção especial em alguns aspectos, dentre eles, o atendimento aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito na aplicação de medidas privativas de liberdade a essas pessoas que ainda se encontram em desenvolvimento.

Comentários

A criança, o adolescente e o jovem gozam de direitos a proteção especial em alguns aspectos. Dentre eles, há o atendimento aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito na aplicação de medidas privativas de liberdade a essas pessoas que ainda se encontram em desenvolvimento.

Trata-se do disposto no art. 227, §3º, inciso V da CF/88, que dispõe sobre os respectivos direitos:

> *Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.*
>
> *§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:*
>
> *I — idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;*
>
> *II — garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

III — garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Redação da EC 65/2010)

IV — garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;

V — obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;

VI — estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;

VII — programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.

Gabarito: Certo.

Índios (arts. 231 e 232 da CF/88)

85) As terras utilizadas para as atividades produtivas dos índios são consideradas pela Constituição como por eles tradicionalmente ocupadas, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

Comentários

Assertiva de acordo com o art. 231, §§ 1º e 2º da CF/88:

Art. 231, § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

Gabarito: Certo.

86) Os índios são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo a Defensoria Pública em todos os atos do processo.

Comentários

De acordo com o art. 232 da CF/88, quem deve intervir é o Ministério Público.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.*

Gabarito: Errado.

87) É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, após deliberação do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, "ad referendum" do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

Comentários

Conforme o art. 231, § 5º, da CF/88, a remoção, em caso de catástrofe ou epidemia, ocorre *ad referendum* do Congresso Nacional. No caso interesse da soberania, ocorre após deliberação daquela Casa.

> *Art. 231, § 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.*

Gabarito: Errado.

88) O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, bem como a alienação destas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional.

Comentários

De fato, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, nos termos do art. 231, § 3º, da CF/88. Porém, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis e indisponíveis, conforme o art. 231, § 4º, da CF/88, o que torna a assertiva incorreta.

> *Art. 231, § 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.*
>
> *§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

89) São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, aos Estados e aos Municípios proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

Comentários

De acordo com o art. 231, caput, da CF/88, trata-se de competência estabelecida constitucionalmente apenas para a União.

> *Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.*

Gabarito: Errado.

...

Forte abraço!

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.